Señor(a)
JUEZ(A) DE LA REPÚBLICA (REPARTO)
Boyacá
E. S. D.

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: **[COMPLETAR: nombre completo]**, C.C. **[COMPLETAR: número de cédula]**
ACCIONADA: Nuevo Horizonte
DERECHOS INVOCADOS: salud, vida, vida digna, seguridad social, dignidad humana, protección especial al adulto mayor, acceso efectivo a servicios de salud

[COMPLETAR: nombre completo], mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **[COMPLETAR: número de cédula]**, domiciliado(a) en Boyacá, actuando en nombre propio, respetuosamente presento ACCIÓN DE TUTELA contra Nuevo Horizonte, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, para que se protejan mis derechos fundamentales a salud, vida, vida digna, seguridad social, dignidad humana, protección especial al adulto mayor, acceso efectivo a servicios de salud, con base en los siguientes:

I. HECHOS

1. En junio de 2026 se me diagnosticó cáncer de próstata.
2. El 25 de agosto de 2026 la EPS Nuevo Horizonte respondió por escrito que el transporte y el acompañante no están cubiertos para mi tratamiento de radioterapia.
3. Tengo 76 años, camino con caminador, tengo visión deficiente y me siento mareado después de las sesiones de radioterapia, por lo que no puedo trasladarme solo.
4. Adjunto a esta acción la orden de radioterapia, la respuesta escrita de la EPS y mi historia clínica.

II. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

1. salud
2. vida
3. vida digna
4. seguridad social
5. dignidad humana
6. protección especial al adulto mayor
7. acceso efectivo a servicios de salud

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Tengo derecho a la protección de mis derechos fundamentales a la salud, la vida, la vida digna, la seguridad social y la dignidad humana, reconocidos en los artículos 11, 48, 49 y 86 de la Constitución Política. Como adulto mayor de 76 años con diagnóstico de cáncer de próstata y limitaciones físicas y visuales, soy sujeto de especial protección constitucional, lo que implica que el Estado y la EPS deben garantizar mi acceso efectivo y oportuno a los servicios de salud, incluyendo el transporte y el acompañamiento necesario para mi tratamiento. La Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 establece que el sistema de salud debe garantizar la prestación oportuna, adecuada y eficaz de los servicios, sin barreras administrativas o financieras. El Decreto 2591 de 1991 regula la acción de tutela como mecanismo para proteger derechos fundamentales cuando se vulneran y no existe otro medio más idóneo o eficaz. La EPS Nuevo Horizonte negó expresamente por escrito el 25 de agosto de 2026 el transporte y el acompañante para mi tratamiento de radioterapia, a pesar de que mi condición requiere apoyo para trasladarme debido a mi edad, movilidad reducida con caminador, visión deficiente y mareos post-sesión. Esta negativa vulnera mis derechos fundamentales, pues sin transporte y acompañante no puedo acceder al tratamiento necesario para mi enfermedad oncológica. La Corte Constitucional ha establecido en múltiples sentencias que las EPS deben cubrir el transporte y el acompañante cuando el paciente depende de un tercero para desplazarse y requiere atención continua, especialmente en adultos mayores con enfermedades catastróficas como el cáncer. En la Sentencia T-268 de 2023, la Corte reconoció que una EPS debe cubrir el transporte y el acompañante de pacientes adultos mayores con cáncer de próstata cuando su condición requiere tratamiento continuo y presenta limitaciones funcionales. En la Sentencia T-586 de 2023, la Corte estableció que la negativa de una EPS a cubrir transporte y acompañante para tratamiento médico, especialmente en adultos mayores con necesidades especiales, vulnera el derecho a la salud integral, oportuna y continua. En la Sentencia T-316 de 2024, la Corte definió que una EPS vulnera el derecho a la salud cuando niega el transporte y estancia de acompañante a un paciente que debe salir del municipio para acceder a un servicio incluido en el PBS, depende de un tercero para desplazarse y requiere atención permanente para su integridad física. En la Sentencia T-239 de 2015, la Corte estableció prioridad constitucional para adultos mayores con enfermedades catastróficas como el cáncer, imponiendo al Estado el deber de garantizar el acceso a tratamientos, incluyendo transporte y acompañamiento necesario. Estas decisiones confirman que la negativa de la EPS Nuevo Horizonte es ilegal y vulnera mis derechos fundamentales, por lo que procede la acción de tutela.

IV. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicito respetuosamente al señor(a) juez(a):

1. Que se ordene a la EPS Nuevo Horizonte autorizar y cubrir de manera inmediata el servicio de transporte intermunicipal necesario para mi traslado desde mi lugar de residencia en Boyacá hasta el centro donde recibo radioterapia, incluyendo el acompañante necesario por mi condición de adulto mayor con movilidad reducida, visión deficiente y mareos post-tratamiento.
2. Que se garantice el transporte y el acompañante de forma continua durante todo el curso de mi tratamiento de radioterapia, sin interrupciones ni requisitos adicionales.
3. Que se le indique a la EPS Nuevo Horizonte que, en caso de requerir ajustes logísticos, debe gestionarlos directamente sin que ello represente una barrera para mi acceso al tratamiento.
4. Que se respeten los términos máximos establecidos por la ley para la resolución de la tutela, asegurando que la orden se cumpla dentro de las 48 horas siguientes a su notificación.

V. PRUEBAS Y ANEXOS

1. Orden de radioterapia emitida por mi médico tratante.
2. Respuesta escrita de la EPS Nuevo Horizonte fechada el 25 de agosto de 2026, en la que niega el transporte y el acompañante.
3. Historia clínica que respalda mi diagnóstico de cáncer de próstata, mi edad, mi dependencia de caminador, mi visión deficiente y los mareos posteriores a las sesiones de radioterapia.

VI. JURAMENTO

Declaro bajo solemnidad de juramento que no he presentado previamente otra acción de tutela por los mismos hechos y con el mismo objeto de proteger mis derechos a la salud, la vida y la dignidad humana relacionados con el acceso al transporte y acompañante para mi tratamiento de radioterapia.

VII. NOTIFICACIONES

Accionante: dirección **[COMPLETAR: dirección]**, teléfono **[COMPLETAR: teléfono]**, correo electrónico **[COMPLETAR: correo electrónico]**.

Accionada: Nuevo Horizonte, en su dirección o correo de notificaciones judiciales **[COMPLETAR: dirección o correo de notificaciones judiciales de la EPS]**.

Atentamente,

_____

[COMPLETAR: nombre completo]
C.C. **[COMPLETAR: número de cédula]** de **[COMPLETAR: lugar de expedición]**
Teléfono: **[COMPLETAR: teléfono]**
Correo electrónico: **[COMPLETAR: correo electrónico]**